

한국서부발전(주) 상임감사위원 권 고

제 목 임대 보증금 산정 관련 기준 개정 필요

관 계 부 서 ♠♠♠♠처 ♠♠♠♠실, ○○발전본부 ♥♥♥♥처 ♥♥부,
☆☆☆발전본부 ♣♣♣♣부, ●●발전본부 ♣♣♣♣부

조 치 부 서 ♠♠♠♠처 ♠♠♠♠실

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠처 ♠♠♠♠실은 임직원의 복지증진을 위한 복리후생 업무를 담당하고 있으며, 이와 관련된 사내 규정 「복리후생관리규정」 및 「복리후생관리규정 시행세칙」을 주관하여 개정·관리하고 있다.

한편 ○○발전본부 ♥♥♥♥처 ♥♥부는 직원들의 편의 제공을 위해 구내식당 및 카페, 편의점 등을 위탁운영하고 있으며, ☆☆☆발전본부 및 ●●발전본부 ♣♣♣♣부는 구내매점을 위탁운영하고, 해당 후생시설에 대한 임대 보증금을 위탁운영 업체에 부과하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

상가 및 일반주택의 임대 보증금 산정에 대한 법적인 사항은 규정하고 있지 않으나, 공공임대주택의 임대 보증금 산정에 관한 고시를 살펴보면, 국토교통부

고시 「임대주택 표준 임대 보증금 및 표준임대료」에 따르면 표준 임대 보증금은 국토교통부장관이 정하는 공급조건에 의하여 산출한 ‘주택가격’에서 국민주택기금융자금을 공제한 금액의 100분의 50에 해당하는 금액으로 하도록 규정하고 있으며, 「행복주택의 표준 임대 보증금 및 표준임대료 등에 관한 기준」에서는 ‘임대 시세’에 공급대상 계수를 적용한 금액에 100분의 50에 해당하는 금액을 표준 임대 보증금으로 정하고 있다.

따라서 후생시설을 임대하는 경우 ‘임대하는 면적에 해당하는 시가표준액’에 일정 비율을 적용하여 임대 보증금을 산정하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사내 규정 「복리후생관리규정 시행세칙」 제16조 제1항에 따르면 후생시설을 임대하는 경우 임대 보증금과 임대료를 징수하도록 규정하고 있으며, 같은 세칙 같은 조 제2항에 따르면 임대료는 후생시설의 건전한 유지운영과 충분한 서비스를 제공하기 위하여 부득이하다고 후생시설 담당 부서장이 인정하는 경우 이를 감면할 수 있도록 규정하고 있고, 임대 보증금 및 임대료 산정에 대한 산출식은 [표 8]과 같다.

[표 8] 후생시설 임대 보증금 및 임대료 산출식

구분	산출식
임대 보증금	부동산 취득세 과세건물 시가표준액 × $\frac{\text{임대 후생시설 면적(m}^2\text{)}}{\text{건축면적(m}^2\text{)}} \times 10/100$
임대료	임대 보증금 × 5/100

※ 자료 : 「복리후생관리규정 시행세칙」 관련 내용 재구성

해당 임대 보증금 산출식의 의미는 국토교통부 고시의 임대 보증금 산정에

관한 사항을 준용할 때, 임대 후생시설 면적에 해당하는 시가표준액에 100분의 10을 적용하여 임대 보증금을 산출하는 것으로 해석된다.

이와 관련하여 해당 임대 보증금 산출식의 ‘부동산 취득세 과세건물 시가표준액(이하 “시가표준액”이라 한다)’은 위텍스(Wetax)⁴⁾에서 확인이 가능하며, 연면적⁵⁾을 기준으로 해당 건물 전체면적에 대한 시가표준액이 고지된다.

그러나 [표 8]의 산출식에 따라 연면적(m^2) 기준의 시가표준액에 건축면적⁶⁾ 대비 임대 후생시설 면적(m^2)의 비율을 적용하여 임대 보증금을 산출하는 경우 산출식의 의미와 다르게 임대 보증금이 과다하게 산출되게 된다.

이에 전사적으로 후생시설에 대한 임대 보증금 산출현황을 확인한 결과, 2023년도 ○○발전본부 후생시설 임대 보증금 산정 시 임대공간이 위치하는 층의 면적에 대한 시가표준액을 지자체로부터 확인한 뒤 해당 층에 대한 면적 대비 임대면적의 비율을 적용하여 임대 보증금을 산출하였다.

반면 2024년도에는 임대시설 건물의 연면적에 대한 시가표준액을 위텍스(Wetax)에서 확인한 뒤 해당 후생시설의 건축면적 대비 임대면적의 비율을 적용하여 임대 보증금을 산출하였다.

그리고 ☆☆☆발전본부 ☸☸☸☸부에서 임대한 구내매점의 경우 시가표준액에 해당 후생시설의 연면적 대비 임대면적의 비율을 적용하여 임대 보증금을 산출하였으나, ●●●발전본부 ☸☸☸☸부에서 임대한 구내매점의 경우 건축면적을 적용하여 임대 보증금을 산출하였으며, 사업소별 후생시설 임대 보증금 산출현황은 [표 9]와 같다.

4) Wetax는 인터넷을 통하여 전국의 지방세를 신고하고 납부할 수 있는 ‘지방세 포털 서비스’로 지방세 부과 및 체납내역 조회, 과오납금 조회, 자동이체 신청, 자동차세 연납 신청 및 납부, 자동세액 계산 등 실시간 지방세 민원처리를 할 수 있는 인터넷 신고 납부 포털이며, 여기서 과세건물에 대한 시가표준액도 확인이 가능하다.

5) 연면적은 지하층을 포함하여 건물 각 층의 바닥면적의 합계 면적을 말한다.

6) 건축면적은 대지를 덮고 있는 건축물의 그림자에 대한 면적으로, 바닥면적과 같이 건축물의 외벽이나 기둥의 중심선을 기준으로 산정된다.

[표 9] 사업소별 후생시설에 대한 임대 보증금 산출현황

[단위: m², 천 원]

사업소	임대 계약일	임대시설	시가표준액		임대시설 면적(B)	적용면적		임대 보증금(D) (D=A×(B/C)×0.1)
			확인방법	금액(A)		적용방법	면적(C)	
○○	'23.10.17.	구내식당, 카페(2행정동)	지자체	1,349,352 (해당 총 면적 기준)	1102.73	해당 총 면적	1850.39	80,413
	'23.10.17.	구내식당 (컨벤션센터)	지자체	1,336,320 (해당 총 면적 기준)	926	해당 총 면적	1832.52	67,526
	'24.11.20.	구내식당, 카페(2행정동)	Wetax	3,906,419 (연면적 기준)	1102.73	건축면적	2359.94	182,535
	'24.11.20.	구내식당 (컨벤션센터)	Wetax	3,085,780 (연면적 기준)	926	건축면적	942.66	303,124
☆☆☆	'23.12.20.	구내매점	지자체	1,938,744 (연면적 기준)	42.37	연면적	5999.45	1,369
●●	'24.06.03.	구내매점	Wetax	9,402,269 (연면적 기준)	37.9	건축면적	3153.69	11,299

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

이로 인해 ○○발전본부의 후생시설을 임대하면서 2023년도와 2024년도에 임대 보증금을 다르게 산정함에 따라 동일 시설임에도 2행정동의 구내식당 및 카페의 경우 임대 보증금의 차이가 102,122천 원, 컨벤션센터의 구내식당의 경우 235,598천 원의 차이가 발생하였으며, 사업소별로 임대 보증금 산정방식을 다르게 적용함으로써 특정 계약상대자에게 유리한 요소로 작용하게 되고, 민원 발생의 소지도 있다.

따라서 「복리후생관리규정」 및 「복리후생관리규정 시행세칙」을 주관하는 ♡♡♡♡처 ♠♠♠♠실은 후생시설 면적에 해당하는 시가표준액에 100분의 10에 해당하는 금액이 임대 보증금으로 산출되도록 관련 산출식을 변경할 필요가 있으며, 전사적으로 일원화된 임대 보증금이 산출·부과되도록 관리할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

♡♡♡♡처 ♠♠♠♠실은 사업소별로 임대 보증금 산출식의 개정 필요성과

산정방식이 다르게 적용되고 있는 부분에 조치가 필요하다고 동의하였으며, 임대 보증금 산출식을 개정한 후 전사적으로 동일한 임대 보증금 산정방식이 적용될 수 있도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은 후생시설의 임대 보증금에 대한 산정방식을 재검토하여 관련 세칙을 개정하시기 바라며, 전사적으로 일원화된 후생시설 임대 보증금 산정방식이 적용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (권고)